

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE **AGUADILLA**

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.

RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y

LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),

OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (**OGPE**) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,

CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y

ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION

(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. En el presente caso, la parte demandante solicita tanto la **paralización de las obras del denominado Nuevo Paseo Ciclista**, como se solicita una Sentencia Declaratoria a los fines de que se declare **ilegal el proyecto actualmente en ejecución**
2. Con miras a sustentar cada una de las alegaciones presentadas en la demanda y en estricto cumplimiento con nuestro deber de diligencia, la parte demandante ha dedicado **meses** a gestionar la obtención de los **expedientes administrativos oficiales** relacionados con el proyecto ante las distintas agencias gubernamentales con jurisdicción sobre el mismo,

incluyendo el **Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)**.

3. Ante la **negativa del DRNA** de permitir acceso oportuno a dichos expedientes, nos vimos obligados a **recurrir al auxilio del Tribunal** al amparo de la **Ley Núm. 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública**, en el caso *ACUM v. DRNA*, Caso Núm. **RN2025CV00028**. Fue únicamente gracias a la intervención judicial que se logró finalmente obtener copia de los expedientes relacionados con el proyecto en controversia.
4. No obstante, los documentos así obtenidos **no fueron provistos en forma certificada**.
5. En preparación para la **vista evidenciaria** en el caso de autos, y procurando —con la mayor diligencia— que este Honorable Tribunal cuente con **evidencia documental debidamente certificada**, los aquí comparecientes han realizado **gestiones continuas durante varias semanas** con personal del DRNA para lograr la certificación de unos **diecinueve (19) documentos** que se anticipa presentar como prueba.
6. Lamentablemente, dichas gestiones han estado marcadas por **obstáculos innecesarios**. En una primera instancia, la agencia informó que el paquete de documentos entregado para certificación había sido **extraviado**. Luego de múltiples insistencias por la representación legal que suscribe, dichos documentos finalmente **aparecieron**.
7. Sin embargo, en el día de hoy, personal del DRNA informó que **no procederá a certificar los documentos**, aun cuando estos constituyen **copias fieles y exactas de los originales que obran en los expedientes oficiales de la agencia**. Se indicó, además, que la certificación únicamente se realizaría **mediante orden expresa del Tribunal**.
8. Dicha exigencia resulta **arbitraria y carente de fundamento** en los procedimientos ordinarios y regulares de la propia agencia. No obstante, actuando nuevamente con deferencia institucional y buena fe procesal, en el día de hoy se cursó comunicación escrita al **Sr. José Roque Juliá**, Ayudante del Secretario y funcionario a cargo de estas certificaciones,

solicitando que **exponga por escrito y certifique las razones de la negativa** a certificar documentos que son copia fiel y exacta de los que obran en poder del DRNA. Véase **Anejo 1**. A la fecha, dicha explicación **no ha sido provista**.

9. En vista de lo anterior, y considerando la **naturaleza extraordinaria y urgente** del procedimiento de autos, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal **ordene al DRNA certificar los documentos entregados por la parte demandante**, los cuales constituyen copia fiel y exacta de los documentos que obran en los expedientes oficiales de la agencia.
10. Se acompaña **proyecto de orden** para la consideración del Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que ordene al DRNA la certificación inmediata de los documentos que son copia fiel y exacta de los documentos ante el DRNA.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **22** de **diciembre** de **2025**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA

RUA 18544

lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO BOX 29194 SAN JUAN PR 00929-0194

Teléfono / Fax (787) 764-5517

despachotimothee@gmail.com